

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7285/2541

นาย สุกิจ วรรณวิ สุตร
นาย วีระศักดิ์หรือสมศักดิ์ หาญ
เศรษฐการ

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 150

พ.ร.บ.อากรการพนัน มาตรา 6

จำเลยซึ่งเป็นผู้ประมูลแชร์ไปได้แล้วยอมมีหน้าที่ผูกพันตามข้อตกลงต้องส่งเงินคืนคือส่งจ่ายเช็คให้แก่ผู้ที่ยังประมูลไม่ได้ การที่จำเลยประมูลแชร์ได้แล้วส่งจ่ายเช็คพิพาทให้แก่โจทก์ซึ่งเป็นผู้ที่ยังประมูลไม่ได้เช็คนั้นจึงมีมูลหนี้ต่อกันจำเลยจึงต้องรับผิดชอบชำระเงินตามเช็คให้แก่โจทก์ ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ. 2534 ห้ามมิให้บุคคลธรรมดาเป็นนายวงแชร์หรือจัดให้มีการเล่นแชร์ที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่ระบุไว้ในมาตรา 6(1) ถึง (4) เท่านั้น ส่วนสมาชิกผู้เข้าเล่นแชร์ด้วยกันกฎหมายฉบับนี้หาได้มีบทบัญญัติห้ามเล่นแชร์แต่อย่างใดไม่การเล่นแชร์เป็นสัญญาประเภทหนึ่ง อันเกิดจากการตกลงกันระหว่างผู้เล่น จึงต้องมีผลผูกพันและบังคับกันได้ตามกฎหมายการชำระหนี้ค่าแชร์ตามฟ้องจึงไม่ขัดต่อกฎหมาย

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงินตามเช็คที่จำเลยสั่งจ่ายชำระหนี้ค่าแชร์จำนวน 50,937.50 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 50,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่มีนิติสัมพันธ์กับโจทก์และไม่เคยสั่งจ่ายเช็คพิพาทเพื่อชำระหนี้ค่าแชร์ จำเลยไม่ต้องรับผิดชอบให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 50,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 7 มีนาคม 2539 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ แต่ดอกเบี้ยคิดถึงวันฟ้องต้องไม่เกิน 937.50 บาท

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยเฉพาะข้อกฎหมายว่าการชำระหนี้ค่าแชร์ตามฟ้องเป็นการขัดต่อกฎหมายหรือไม่ ซึ่งในการวินิจฉัยข้อกฎหมายจะต้องถือข้อเท็จจริงซึ่งฟังเป็นยุติในศาลอุทธรณ์ว่า โจทก์และจำเลยเป็นลูกวงแชร์โดยมีนายเล้งมаланิยม เป็นนายวงแชร์ เมื่อต้นเดือนตุลาคม 2538 จำเลยได้สั่งจ่ายเช็คธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาซอยบางโพลงวันที่ 7 มีนาคม 2539 จำนวนเงิน 50,000 บาท ให้โจทก์เพื่อชำระหนี้ค่าแชร์ซึ่งโจทก์เป็นผู้ประมูลได้เมื่อเช็คถึงกำหนดชำระโจทก์นำเช็คไปเข้าบัญชีที่ธนาคารไทยท努 จำกัด (มหาชน) สาขาสายน้ำทิพย์-สุขุมวิท เพื่อเรียกเก็บเงิน ปรากฏว่าธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงินให้เหตุผลว่าบัญชีปิดแล้ว ตามเช็คและใบคืนเช็คเอกสารหมาย จ.3 และ จ.4 เห็นว่า จำเลยซึ่งเป็นผู้ประมูลแชร์ไปได้แล้วย่อมมีหน้าที่ผูกพันตามข้อ

ตกลงต้องส่งเงินคืนคือส่งจ่ายเช็คให้แก่ผู้ที่ยังประมูลไม่ได้ ดังนั้นการที่จำเลยประมูล
เช็คได้ แล้วส่งจ่ายเช็คพิพาทให้แก่โจทก์ซึ่งเป็นผู้ที่ยังประมูลไม่ได้เช็คนั้นจึงมีมูลหนี้
ต่อกัน จำเลยจึงต้องรับผิดชอบชำระเงินตามเช็คให้แก่โจทก์ ส่วนที่จำเลยฎีกาว่า มูลหนี้
ตามฟ้องเกิดจากการเล่นแชร์ ต้องห้ามตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติการเล่นแชร์
พ.ศ. 2534 จึงตกเป็นโมฆะนั้น เห็นว่า มาตรา 6 ห้ามมิให้บุคคลธรรมดาเป็นนายวง
แชร์หรือจัดให้มีการเล่นแชร์ที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่ระบุไว้ในมาตรา 6(1)
ถึง (4) เท่านั้นส่วนสมาชิกผู้เข้าเล่นแชร์ด้วยกันตามพระราชบัญญัติการเล่นแชร์พ.ศ.
2534 หาได้มีบทบัญญัติห้ามเล่นแชร์แต่อย่างใดไม่ การเล่นแชร์เป็นสัญญาประเภท
หนึ่ง อันเกิดจากการตกลงกันระหว่างผู้เล่นจึงต้องมีผลผูกพันและบังคับกันได้ตาม
กฎหมาย การชำระหนี้ค่าแชร์ตามฟ้องจึงไม่ขัดต่อกฎหมาย

พิพากษายืน

(สมลักษณ์ จัดกระบวนพล-สถิตย์ ไพเราะ-ประกาศ นุรพางกูร)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>